Jak działa narzędzie do wykrywania greenwashingu

Sprawdza komunikację ESG (etykieta, reklama, strona, raport, nazwa funduszu, oferta deweloperska, checkout) wobec prawa UE i PL oraz praktyki UOKiK. Nie zastępuje oceny prawnej. Werdykt: publikuj / zawęź język / nie publikuj.

Oznakowanie statusu źródeł

W MOCY · STOSUJE SIĘ OD 27.09.2026 · SOFT LAW · NIE JEST PRAWEM

01 Weź twierdzenie

Dosłowne brzmienie, wizualia (liść, zieleń, planeta), kanał i odbiorca (B2C / B2B / inwestor).

02 Hierarchia aktów

Czy termin jest zastrzeżony (eko/bio, ESG, bezemisyjny)? Który akt ma pierwszeństwo?

03 Czarna lista

Kod 2a, 4a, 4b, 4c, 10a, 23f–j z ECGT. Przed 27.09.2026 – analogia UPNPR art. 5–7.

04 Filtr sektorowy

FMCG, finanse, transport, moda, budownictwo – inne normy i typowe błędy.

05 Praktyka nadzoru

Porównaj z zarzutami UOKiK i FAQ Komisji. Ten sam wzorzec = ryzyko kary.

06 Werdykt

Publikuj tylko przy dowodzie 1:1. Najczęstsza naprawa: zawęzić język do rzeczywistego zakresu.

DWA KALENDARZE – NARZĘDZIE STOSUJE OBA

Już teraz
UPNPR + UOKiK art. 24/106
kary do 10% obrotu za każdą praktykę

27 września 2026
ECGT 2024/825 stosuje się w UE
FAQ Komisji + CPC old stock

27 września 2027
Sejm uchwalił; Senat w toku
nowela PL (Senat 825, Art. 3)

Co narzędzie odrzuca natychmiast

Kody z czarnej listy dyrektywy (UE) 2024/825 (załącznik I UCPD). UOKiK karze analogiczne wzorce już na obecnym UPNPR.

2a Własny znak eko

Znak zrównoważoności bez systemu certyfikacji strony trzeciej ani organu publicznego.

4a Ogólne hasło

„Eko", „zielony", „zrównoważony", Join Life – bez uznanej wysokiej efektywności (EU Ecolabel / ISO 14024 typ I) w tym samym kanale.

4b Greenlighting

Claim o całości produktu lub firmy, gdy dowód dotyczy fragmentu (8% recyklatu, EV tylko na last mile, 1 z 40 sklepów).

4c Offset = neutralność

„Climate neutral / net-zero produktu dzięki kompensacji". Zakaz bez wyjątków. Offset nie tworzy cechy produktu.

10a Obowiązek jako benefit

Cecha wymagana prawem sprzedawana jako przewaga („bez substancji zakazanych w UE").

23f–j Fałszywa trwałość

Deklarowana naprawialność, żywotność lub brak wad, gdy konstrukcja temu przeczy.

Testy, które działają zawsze

PRAWDA ZWODNICZA
Prawdziwa informacja podana tak, że wprowadza w błąd (UPNPR art. 5).

POMINIĘCIE
Brak zakresu, metodyki lub warunku zmienia znaczenie (art. 6).

TEN SAM KANAŁ
Dopisek na www / QR nie ratuje ogólnego hasła na opakowaniu (FAQ ECGT).

JĘZYK ODBIORCY
Warunek DE/EN niewidoczny dla konsumenta PL = pominięcie (UOKiK / Tchibo).

EAC ≠ PRĄD
„100% OZE" oparte na certyfikatach atrybutu bez wyjaśnienia (UOKiK / Bolt).

WIZUALIA
Liść, zieleń, planeta mogą być dorozumianym claimem – nie tylko dekoracją.

PUBLIKUJ
Czarna lista pusta, dowód 1:1 do słów, filtr sektorowy spełniony.

ZAWĘŹ JĘZYK
Dowód istnieje, ale jest węższy niż hasło. Najczęstsza naprawa 4b.

NIE PUBLIKUJ
2a, 4a bez Ecolabel, 4c, brak metodyki, certyfikat „z internetu".

W oparciu o jakie źródła

Lista wyjściowa: Przepisy.docx. Uzupełnienia: PDF-y ISAP, FAQ Komisji, CPC, Sejm/Senat, UOKiK 2025–2026, wytyczne UCPD 2021, publiczny LEED v4.1.

W MOCY

Prawo krajowe – już egzekwowane

- UPNPR – nieuczciwe praktyki B2C
- Ustawa o ochronie konkurencji – art. 24 i 106 (do 10% obrotu)
- UZNK – B2B, oznaczenia i reklama
- Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2022 poz. 1370) + 2018/848
- Rozp. 1169/2011 – informacje o żywności

STOSUJE SIĘ

Prawo UE – od 27.09.2026 i akty sektorowe

- Dyrektywa (UE) 2024/825 ECGT – czarna lista
- SFDR + Taksonomia + wytyczne ESMA nazw (80%)
- EUDR, ESPR (DPP), CPR, EPBD art. 11
- CountEmissionsEU 2026/1030 + ISO 14083
- CSDDD 2024/1760 (terminy po Omnibus I)

SOFT LAW

Interpretacja i praktyka – nie ustawa

- FAQ Komisji do ECGT (30.06.2026)
- CPC Common Understanding – old stock
- Wytyczne UCPD 2021 § 4.1.1
- Raporty ESA o greenwashingu (2024)
- Zarzuty UOKiK: kurierzy 2025; Bolt, Tchibo, Zara 2026

NIE PRAWO

Świadomie wyłączone z obowiązku

- Green Claims COM(2023) 166 – wniosek wstrzymany od VI 2025
- Nowela UPNPR (Senat 825) – nie ogłoszona; Art. 3 = 27.09.2027
- Wytyczne UOKiK o oświadczeniach – nieopublikowane
- BREEAM / LEED – dobrowolne; certyfikat ≠ budynek bezemisyjny
- Rozp. 834/2007 – uchylone przez 2018/848

Filtry sektorowe

FMCG
eko/bio tylko 2018/848

FINANSE
SFDR 8 ≠ 9; nazwa ESG = 80%

TRANSPORT
flota ≠ last mile; ISO 14083

MODA
nie „zrównoważona kolekcja" z % recyklatu

BUDOWNICTWO
EPBD art. 11 ≠ BREEAM/LEED

Narzędzie analityczne, nie porada prawna. Przed publikacją sprawdź aktualny tekst jednolity. Opóźnienie noweli PL nie zawiesza ECGT ani postępowań UOKiK. Green Claims nie obowiązuje.

Ścieżka w bazie wiedzy

00
mapa i hierarchia

08
checklista

11
praktyka UOKiK / FAQ

rules.json
silnik reguł

INDEX
katalog źródeł